

V každodenním životě se často setkáváme se situacemi, kdy si něco „půjčujeme“. Občanský zákoník však rozlišuje mezi dvěma odlišnými typy smluv: **smlouvou o zápůjčce** a **smlouvou o výpůjčce**. Každá z těchto smluv se vztahuje k jinému typu věci a má jiná pravidla.

Zápůjčka

Zápůjčka je právní pojem, který v občanském zákoníku nahradil dříve používaný pojem **půjčka**. Jedná se o smluvní vztah, při kterém jedna osoba (zapůjčitel) poskytne druhé osobě (vydlužiteli) určité množství **zastupitelné věci** – nejčastěji **peníze** – s tím, že vydlužitel se zavazuje **vrátit stejné množství věci stejného druhu**.

Základní znaky zápůjčky:

- **Předmětem zápůjčky je zastupitelná věc**, tedy taková, která se v běžném styku nahrazuje věcí téhož druhu (např. peníze, mouka, nafta, vajíčka apod.).
- **Vydlužitel nevrací přesně tutéž věc**, ale věc stejného druhu a množství.
- **Smlouva může být úplatná i bezúplatná** – strany si mohou dohodnout úrok nebo jinou formu odměny pro zapůjčitele.
- **Není předepsána písemná forma**, výjimkou je pouze zápůjčka vyšší než 10 000 Kč – prokazování v takovém případě může být problematické, pokud není písemný doklad.

Příklad: Zdeněk si před výplatou vypůjčí od souseda Mirka 500 Kč s tím, že je vrátí za týden. Jelikož se jedná o peníze, jde o zápůjčku ačkoliv se vrátí jiná bankovka, důležité je, že se vrátí stejná částka. Podobně, pokud si Zdeňkova manželka půjčí od sousedky 3 vejce a vrátí jiné 3 vejce při dalším nákupu, i zde se jedná o zápůjčku, protože vajíčka jsou zastupitelné věci.

Výpůjčka

Výpůjčka se týká situací, kdy jedna osoba (půjčitel) přenechává jiné osobě (výpůjčovníkovi) **konkrétní, individuálně určenou věc k bezplatnému užívání po sjednanou dobu** nebo **ke sjednanému účelu**.

Základní znaky výpůjčky:

- **Předmětem výpůjčky je individuálně určená věc**, tedy konkrétní věc, která se po užití **vrací zpět** – např. automobil, hudební nástroj, starožitnost apod.
- **Užívání je bezplatné**, jakmile je dohodnuta odměna, nejde již o výpůjčku, ale o nájem.
- Výpůjčník je povinen **vrátit stejnou věc** a nahradit případné škody.
- Výpůjčník hradí běžné náklady spojené s užíváním věci (např. palivo, běžné opotřebení).

Příklad: Pan Novák vlastní cenný historický dalekohled a bezplatně jej zapůjčí na výstavu do muzea na dobu jednoho měsíce. Jelikož se jedná o konkrétní, individuálně určený předmět, který bude vrácen v původní podobě, jedná se o výpůjčku.

Shrnutí rozdílů mezi zápůjčkou a výpůjčkou

Kritérium	Zápůjčka	Výpůjčka
Předmět	Zastupitelné věci (např. peníze)	Individuálně určené věci (např. auto)
Povaha vrácení	Věc téhož druhu a množství	Stejná věc, která byla vypůjčena

Odměna	Možná úroky	Bezplatná
Forma	Není nutně písemná	Také není vyžadována

Kontrolní otázky

1. **Čaký je hlavní rozdíl mezi zápůjčkou a výpůjčkou?**
2. **Kdy je vhodné uzavřít písemnou smlouvu o zápůjčce, i když zákon písemnou formu nevyžaduje?**
3. **Co znamená, že věc je „zastupitelná“ a jak to ovlivňuje typ smlouvy?**
4. **Může být smlouva o výpůjčce uzavřena za úplatu? Proč ano nebo ne?**
5. **Kdo odpovídá za běžné náklady spojené s užíváním věci při výpůjčce?**

Naposledy změněno: pondělí, 28. července 2025, 19.15

[< Předchozí](#)

[🏠 Zpět do kurzu](#)

[Další >](#)